

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1380/2532

บริษัทยู.เอส.ซอฟต์ดริงค์ จำกัด

โจทก์

กรมสรรพสามิต

จำเลย

บริษัทยู.เอส.ซอฟต์ดริงค์ จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 74)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มตามคำสั่งประเมิน และตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ให้โจทก์นำเงินจำนวน 935,821.15 บาท ไปชำระให้แก่จำเลยและให้ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งประเมินและเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตจากโจทก์ตามหนังสือแจ้งการประเมิน ฉบับที่ กค.0706/23734 ลงวันที่ 23 กันยายน 2528 และตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลย เลขที่ นบ. 0005/7131 ลงวันที่ 27 เมษายน 2530

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 71,70)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์จึงไม่มีอะไรจะบังคับ
เอากับโจทก์ จึงไม่มีเหตุจะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนตามคำร้อง ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์จึงไม่มีอะไรจะบังคับ
เอากับโจทก์ จึงไม่มีเหตุจะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนตามคำร้อง ยกคำร้อง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>